



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye' Onding;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye' Onding ditangkap pada tanggal 18 Februari 2026;

Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye' Onding ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan tanggal 19 April 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 5 Mei 2026;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin tanggal 27 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin tanggal 2 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin tanggal 27 April 2026 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias CIWANG Alias PACIE Bin IYE ONDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Alias CIWANG Alias PACIE Bin IYE ONDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik Yang Memiliki Sarung Dililit Plastik Isolasi Warna Hitam Dengan Warna Gagang Merah Kecoklatan Dengan Panjang Bilah Sakitar 25 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang tidak mengajukan permohonan apapun atas Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada uraian dan dalil Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRWAN Alias CIWANG Alias PACIE Bin IYE ONDING** pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2026 bertempat di Jl.Lasinrang, Kel.Laleng Bata Kec. Paleteang, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "*tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima,*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 Sekitar pukul 14.45 Wita saksi INCE FATURRAHMAN yang merupakan anggota Kepolisian menerima laporan secara lisan dari masyarakat terkait dengan adanya modus penipuan pesan makanan dengan memperlihatkan bukti transfer yang diduga palsu, kemudian saksi INCE FATURRAHMAN bersama tim anggota kepolisian mendatangi titik lokasi yang dijadikan alamat memesan dengan bukti transfer palsu tersebut bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Lalu pada saat saksi INCE FATURRAHMAN tiba di lokasi tersebut, saat yang bersamaan saksi INCE FATURRAHMAN melihat terdakwa sementara duduk ditempat duduk yang terbuat dari kayu dengan jarak 1,5 meter dengan posisi saling berhadapan dan saksi INCE FATURRAHMAN melihat tonjolan senjata tajam dipinggang sebelah kiri terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit saksi INCE FATURRAHMAN memperhatikan tonjolan yang terdapat dipinggang sebelah kiri terdakwa tersebut dan saksi meyakini bahwa tonjolan tersebut adalah senjata tajam. Selanjutnya saksi INCE FATURRAHMAN langsung menggeledah terdakwa dan menemukan badik yang terselip dipinggang disebelah kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Paleteang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang memiliki sarung dililit plastik isolasi warna hitam dengan warna gagang merah kecoklatan dengan panjang keseluruhan sekitar 35 cm dan panjang bilah sekitar 25 cm tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa IRWAN Alias CIWANG Alias PACIE Bin IYE ONDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan perlawanan atas Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi Ince Fathurahman Mun Bin Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo merupakan anggota kepolisian yang pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. sekitar pukul 14.45 WITA, telah diterima laporan secara lisan dari masyarakat terkait dengan penipuan modus pesan makanan dengan memperlihatkan bukti transfer yang diduga palsu, kemudian Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo mendatangi titik lokasi yang memesan bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dimana pada saat tiba dilokasi tersebut terlihat seorang lelaki yang saksi sedang duduk dengan jarak satu setengah meter dengan posisi saling berhadapan dan pada saat itu terlihat tonjolan dipinggang sebelah kiri lelaki tersebut yang diyakini bahwa tonjolan tersebut adalah senjata tajam dan pada saat itu Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo langsung menggeledah Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye Onding dan menemukan badik yang terselip dipinggang disebelah kirinya dan selanjutnya dibawa ke kantor polsek paleteang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik dengan panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan panjang bilah sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, gagang terbuat kayu berwarna kemerahan serta sarung terbuat dari kayu yang sudah disolasi berwarna hitam yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri dan mempergunakan senjata tajam tersebut pada saat terdesak;
- Bahwa saat ditemukan dan digeledah oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam yang terselip di pinggang kiri tersebut saat Terdakwa sedang duduk-duduk dan keadaannya pada saat itu tidak terdesak;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukan merupakan senjata pusaka dan bukan barang kuno melainkan dapat digunakan sebagai alat penusuk;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa setiap hari memang membawa badik yang diselipkan dicelana karena digunakan jika ada keadaan yang mendesak apabila ada orang yang melakukan kekerasan atau pengancaman terhadap dirinya maka badik tersebut dipergunakan untuk membela diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan dan digeledah Terdakwa sedang ditemukan oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam dan keadaannya pada saat itu tidak terdesak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dimana pada umumnya orang takut melihat senjata tajam;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak memiliki ijin membawa, menyimpan ijin senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Basuki Wibowo Bin Wyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo merupakan anggota kepolisian yang pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. sekitar pukul 14.45 WITA, telah diterima laporan secara lisan dari masyarakat terkait dengan penipuan modus pesan makanan dengan memperlihatkan bukti transfer yang diduga palsu, kemudian Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo mendatangi titik lokasi yang memesan bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dimana pada saat tiba dilokasi tersebut terlihat seorang lelaki yang saksi sedang duduk dengan jarak satu setengah meter dengan posisi saling berhadapan dan pada saat itu terlihat tonjolan dipinggang sebelah kiri lelaki tersebut yang diyakini bahwa tonjolan tersebut adalah senjata tajam dan pada saat itu Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo langsung menggeledah Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye Onding dan menemukan badik yang terselip dipinggang disebelah kirinya dan selanjutnya dibawa kekantor polsek paleteang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik dengan panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima)centimeter dan panjang bilah sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, gagang terbuat kayu berwarna kemerahan serta sarung terbuat dari kayu yang sudah disolasi berwarna hitam yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri dan mempergunakan senjata tajam tersebut pada saat terdesak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan dan digeledah oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam yang terselip di pinggang kiri tersebut saat Terdakwa sedang duduk-duduk dan keadaannya pada saat itu tidak terdesak;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukan merupakan senjata pusaka dan bukan barang kuno melainkan dapat digunakan sebagai alat penusuk;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa setiap hari memang membawa badik yang diselipkan di celana karena digunakan jika ada keadaan yang mendesak apabila ada orang yang melakukan kekerasan atau pengancaman terhadap dirinya maka badik tersebut dipergunakan untuk membela diri;
- Bahwa pada saat ditemukan dan digeledah Terdakwa sedang ditemukan oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam dan keadaannya pada saat itu tidak terdesak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dimana pada umumnya orang takut melihat senjata tajam;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak memiliki ijin membawa, menyimpan ijin senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berjenis badik dengan panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan panjang bilah sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak memiliki ijin, yang terselip di pinggang sebelah kiri yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri dan mempergunakan senjata tajam tersebut sewaktu waktu pada saat sedang terdesak;
- Bahwa badik tersebut terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa sewaktu masih hidup pada tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukan merupakan senjata pusaka dan bukan barang kuno;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang membawa badik atau senjata tajam terdakwa sedang duduk di rumah-rumah kecil yang sering ditempati untuk menjual nasi kuning disaat pagi hari;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian badik terdakwa diselipkan dipinggang sebelah kiri dimana pada saat itu terdakwa hanya menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju dan menggunakan sarung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah preman didaerah tersebut melainkan warga sekitar memang sering membawa badik dalam kehidupan sehari-hari karena kerap terjadi perselisihan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik Yang Memiliki Sarung Dillit Plastik Isolasi Warna Hitam Dengan Warna Gagang Merah Kecoklatan Dengan Panjang Bilah Sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berjenis badik dengan panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan panjang bilah sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak memiliki ijin, yang terselip dipinggang sebelah kiri yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa awalnya Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo merupakan anggota kepolisian yang pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. sekitar pukul 14.45 WITA, telah diterima laporan secara lisan dari masyarakat terkait dengan penipuan modus pesan makanan dengan memperlihatkan bukti transfer yang diduga palsu, kemudian Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo mendatangi titik lokasi yang memesan bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dimana pada saat tiba dilokasi tersebut terlihat seorang lelaki yang saksi sedang duduk dengan jarak satu setengah meter dengan posisi saling berhadapan dan pada saat itu terlihat tonjolan dipinggang sebelah kiri lelaki tersebut yang diyakini bahwa tonjolan tersebut adalah senjata tajam dan pada saat itu Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo langsung menggeledah Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye Onding dan menemukan badik yang terselip dipinggang disebelah kirinya dan selanjutnya dibawa ke kantor polsek paleteang guna proses hukum lebih lanjut;
3. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri dan mempergunakan senjata tajam tersebut sewaktu waktu pada saat sedang terdesak;
4. Bahwa saat ditemukan dan digeledah oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam yang terselip di pinggang kiri tersebut saat Terdakwa sedang duduk-duduk dan keadaannya pada saat itu tidak terdesak;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah;
6. Bahwa senjata tajam milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukan merupakan senjata pusaka dan bukan barang kuno;
7. Bahwa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian badik milik Terdakwa diselipkan dipinggang sebelah kiri dimana pada saat itu terdakwa hanya menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju dan menggunakan sarung;
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye' Onding dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada



perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi Pasal 307 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, senjata pemukul, penikam, atau penusuk dikecualikan yang digunakan nyata-nyata untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membawa senjata tajam berjenis badik dengan panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan panjang bilah sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak memiliki ijin, yang terselip dipinggang sebelah kiri yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo merupakan anggota kepolisian yang pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. sekitar pukul 14.45 WITA, telah diterima laporan secara lisan dari masyarakat terkait dengan penipuan modus pesan makanan dengan memperlihatkan bukti transfer yang diduga palsu, kemudian Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo mendatangi titik lokasi yang memesan bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dimana pada saat tiba dilokasi tersebut terlihat seorang lelaki yang saksi sedang duduk dengan jarak satu setengah meter dengan posisi saling berhadapan dan pada saat itu terlihat tonjolan dipinggang sebelah kiri lelaki tersebut yang diyakini bahwa tonjolan tersebut adalah senjata tajam dan pada saat itu Saksi Ince Fathurahman bersama dengan Saksi Basuki Wibowo langsung menggeledah Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye Onding dan menemukan badik yang terselip dipinggang disebelah kirinya dan selanjutnya dibawa ke kantor polsek paleteang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri dan mempergunakan senjata tajam tersebut sewaktu waktu pada saat sedang terdesak dan saat ditemukan dan di geledah oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam yang terselip di pinggang kiri tersebut saat Terdakwa sedang duduk-duduk dan keadaannya pada saat itu tidak terdesak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang senjata tajam berjenis badik dengan panjang keseluruhan sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter dan panjang bilah sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter merupakan senjata yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menikam atau melukai orang lain sedangkan barang tersebut bukan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan saat itu sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga termasuk dalam pengertian suatu “senjata penikam”;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penikam di suatu tempat umum tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan indikator-indikator pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dalam persidangan tidak menyampaikan permohonan keringanan hukuman namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melihat keadaan sosial Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menormalisasikan hal yang dilarang dan berbahaya seperti membawa badik sehari-hari tersebut sehingga adanya efek ketakutan dari warga sekitar, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Ciwang Alias Pacie Bin Iye' Onding tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik Yang Memiliki Sarung Dililit Plastik Isolasi Warna Hitam Dengan Warna Gagang Merah Kecoklatan Dengan Panjang Bilah Sekitar 25 (Dua Puluh Lima) Centimeter;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juanita Tiffany Putri, S.H., M.H., Lisa Miralda Namara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2026/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juanita Tiffany Putri, S.H., M.H., Valdi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muhammad Fakhry, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Juanita Tiffany Putri, S.H., M.H.

TTD

Valdi, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Hasbullah Kalla, S.H.